

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5665/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายบรุนเนอร์ เฮลมุท

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 190, มาตรา 195

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษในความผิดที่โจทก์มีได้บรรยายในฟ้อง เมื่อมี
อุทธรณ์ของจำเลยขึ้นมา และศาลอุทธรณ์ต้องพิจารณา ว่าเป็นความผิดกรรมเดียว
แต่ผิดกฎหมายหลายบทหรือไม่ ถ้าเห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาคิดพลาดก็ต้องแก้ไข
ให้ตรงตามความจริงเพราะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

ศาลยกขึ้นอ้างเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
เมื่อ ศาลอุทธรณ์ไม่แก้ไขตรงความเป็นจริง ศาลฎีกาย่อมพิพากษา ความผิดให้ตรง
ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมาได้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษา
ใหม่

จำเลยมีกัญชาไว้ในความครอบครอง และพยายามนำกัญชาดังกล่าว ออกนอก
ราชอาณาจักร เป็นความผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท ศาลต้องลงโทษฐาน
พยายามนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักร อันเป็นบทหนักที่สุด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันคือ มี
กัญชาแห้งจำนวน ๒ ห่อ น้ำหนัก ๑,๙๓๑ กรัม ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับ
อนุญาต และพยายามนำกัญชาดังกล่าวซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางเพื่อนำออกนอก
ราชอาณาจักร แต่เจ้าพนักงานตรวจพบและจับกุมจำเลยได้พร้อมกัญชาดังกล่าวเป็น
ของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔,
๗, ๘, ๒๖, ๗๕, ๗๖, ๑๐๒

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖, ๗๕, ๗๖ ลงโทษริ้งกระทง ฐานครอบครองกัญชาโดยไม่ได
รับอนุญาต จำคุก ๒ ปี ฐานพยายามฆ่าจำหน่ายกัญชาโดยมิได้รับอนุญาตจำคุก ๑ ปี
๔ เดือน รวมจำคุก ๓ ปี ๔ เดือน จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ ปี ๘ เดือน ของกลางริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดฐานพยายามจำหน่ายกัญชา
ไม่ลงโทษฐานนี้ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษ ๒ กระทง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ๒ กระทง คือมีกัญชาไว้
ในความครอบครองกระทงหนึ่ง และพยายามนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรอีก
กระทงหนึ่ง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองกระทงหนึ่ง
และลงโทษฐานพยายามจำหน่ายกัญชาอีกกระทงหนึ่ง เห็นได้ชัดเจนว่าศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษฐานพยายามจำหน่ายกัญชาผิดพลาดไป เพราะโจทก์ไม่ได้บรรยาย
ฟ้องและขอให้ลงโทษตามนั้น เมื่อจำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทั้งสอง

กระทรวงเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักที่สุดเพียง
บทเดียวศาลอุทธรณ์ก็ต้องพิพากษาว่าเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลาย
บทหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาคิดพลาด ก็ต้องแก้ไขให้ตรง
ตามความจริงการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคิดพลาดไป โดยพิพากษาลงโทษในความผิด
ซึ่งโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องไว้เลย เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาล
ยกขึ้นอ้างเองได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๕ การที่ศาลอุทธรณ์ไม่แก้ไขให้
ตรงความเป็นจริง แต่กลับถือว่าไม่มีความผิดฐานพยายามส่งกัญชาออกนอกราชอาณาจักร
และไม่มีความผิดฐานพยายามจำหน่ายกัญชาศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
สมควรพิพากษาคความผิดให้ตรงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมาโดยไม่ต้องย้อนสำนวน
ไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่

จำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท ต้องพิพากษาลงโทษ
บทหนักที่สุด คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕ ประกอบ
ด้วยมาตรา ๘๐

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๗๖ และ ๗๕ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕ ประกอบด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ จำคุกจำเลย ๒ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก
จำเลย ๑ ปี ของกลางริบ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ